

Kompletní průvodce zdaněním investic pro OSVČ v České republice

Investiční příjmy fyzických osob v ČR podléhají dani z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb.

(e15.cz) (ZDP), přičemž řada aktiv nabízí možnost úplného osvobození od daně při splnění časového testu (typicky 3 roky) nebo hodnotového limitu (100 000 Kč hrubých příjmů ročně). (Investujeme) Pro OSVČ je klíčové, že investiční příjmy spadající pod § 8 a § 10 ZDP neovlivňují vyměřovací základ sociálního ani zdravotního pojištění — odvody se počítají výhradně z příjmů z podnikání (§ 7). Od roku 2025 došlo k zásadním změnám: (Grant Thornton) (Patria) zavedení osvobození kryptoměn (zákon č. 32/2025 Sb., účinnost 15. 2. 2025), (Coinmate) (Kopecnypartners) strop 40 milionů Kč na osvobozené příjmy z cenných papírů a kryptoaktiv, (Patria) (NeoTax) a od roku 2026 zrušení tohoto stropu pro cenné papíry (zůstává pouze pro krypto). (BusinessInfo)

1. Akcie, ETF a podílové fondy — dva testy osvobození

Příjmy z prodeje cenných papírů (akcií, ETF, podílových listů) se zdaňují jako ostatní příjmy dle § 10 odst. 1 písm. b) ZDP. (Seznam Zprávy +5) Existují dva nezávislé testy osvobození:

Hodnotový test (§ 4 odst. 1 písm. t) ZDP): Celkové hrubé příjmy z prodeje cenných papírů nepřesáhnou 100 000 Kč za kalendářní rok. (POHODA +2) Pozor — posuzuje se **hrubý příjem** (celková prodejní cena), nikoliv zisk. (Broker Trust +2) Limit se počítá souhrnně za všechny cenné papíry (akcie, ETF, dluhopisy, podílové listy) (POHODA) a všechny brokerské účty. (Investujeme) Při překročení limitu se hodnotový test neaplikuje na žádný prodej. (Portál POHODA +2)

Časový test (§ 4 odst. 1 písm. u) ZDP): Cenné papíry držené déle než 3 roky jsou při prodeji osvobozeny od daně. (e15.cz +3) U podílů na obchodních korporacích (s.r.o., k.s.) platí test 5 let. (Kurzy +3) Doba se posuzuje u každého nákupu zvlášť metodou FIFO. (Portu) U podílových listů nabytých do 31. 12. 2013 platil starý test pouhých 6 měsíců. (Amundi-kb)

Dividendy mají odlišný režim. České dividendy jsou zdaněny **srážkovou daní 15 %** přímo u plátce (Finex +2) (§ 36 odst. 2 ZDP) a investor je v přiznání neuvádí. (Peníze.cz +3) Zahraniční dividendy se naopak musí vždy uvést v daňovém přiznání v hrubé výši, (Seznam Zprávy +2) zdaňují se sazbou 15 % (případně 23 %) s možností zápočtu zahraniční daně (Cash4car) (Finex) dle § 38f ZDP a příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. (Dostupný advokát) Alternativně lze zahraniční dividendy zahrnout do samostatného základu daně dle § 16a ZDP s pevnou sazbou 15 %, čímž se investor vyhne riziku sazby 23 %. (Patria) (NeoTax)

Strop 40 milionů Kč (§ 4 odst. 3 ZDP): Od 1. 1. 2025 platil souhrnný roční limit 40 mil. Kč na osvobozené příjmy z prodeje cenných papírů, obchodních podílů a kryptoaktiv.

(Danesestandou +3) **Od 1. 1. 2026 byl tento strop pro cenné papíry a podíly zrušen** (Akcie) (zákon č. 360/2025 Sb.) a zůstává pouze pro kryptoaktiva. (Kurzy.cz +3)

Pokud není splněn žádný test, základ daně = příjem z prodeje – nabývací cena – poplatky. [\(POHODA\)](#) [\(FXstreet\)](#) Sazba činí 15 %, u části základu daně přesahující 36násobek průměrné mzdy (v roce 2025 cca 1 676 052 Kč) pak 23 %. [\(Peníze.cz +3\)](#) Ztrátu z jednoho cenného papíru lze kompenzovat se ziskem z jiného cenného papíru ve stejném zdaňovacím období. [\(Broker Trust +2\)](#)

2. Zlato a komodity — zásadní rozdíl mezi fyzickým a papírovým zlatem

Daňové zacházení zlata a komodit závisí na formě držení:

Fyzické zlato (slitky, mince) je klasifikováno jako **hmotná movitá věc**. Podle § 4 odst. 1 písm. c) ZDP je příjem z prodeje hmotné movité věci obecně osvobozen od daně [\(connectgroup\)](#) [\(gov\)](#) — bez jakéhokoli časového testu. Osvobození je automatické od prvního dne vlastnictví. Jedinou výjimkou je situace, kdy bylo zlato zahrnuto do obchodního majetku — pak platí **5letá karenční doba** od vyřazení z obchodního majetku. [\(Connectgroup +2\)](#) Totéž platí pro fyzické stříbro, platinu a další drahé kovy. Z pohledu DPH je investiční zlato osvobozeno, zatímco stříbro podléhá základní sazbě 21 %. [\(Auportal\)](#)

Papírové zlato (ETF, ETC na zlato) je cenný papír, a proto se na něj vztahují standardní pravidla pro cenné papíry: hodnotový test **100 000 Kč** a časový test **3 roky**. [\(Investujeme\)](#) [\(Akcie\)](#) Deriváty na zlato (CFD, futures, opce) nelze osvobodit vůbec — vždy podléhají zdanění dle § 10 ZDP. [\(Connectgroup\)](#) [\(Finlord\)](#)

Forma investice	Daňový režim	Časový test	Osvobození
Fyzické zlato (soukromá osoba)	Hmotná movitá věc, § 4/1/c	Žádný	Automatické
ETF/ETC na zlato	Cenný papír, § 10	3 roky	Po testu nebo do 100 000 Kč
Deriváty na zlato (CFD)	§ 10	Neaplikuje se	Nikdy

3. Nemovitosti — tři cesty k osvobození

Prodej nemovitostí se řídí několika různými ustanoveními ZDP s různými časovými testy:

Desetiletý test (§ 4 odst. 1 písm. b) ZDP): Příjem z prodeje nemovitosti nabyté od 1. 1. 2021 je osvobozen po uplynutí **10 let** od nabytí. U nemovitostí nabytých do 31. 12. 2020 platí starší test **5 let**. [\(e15.cz +4\)](#) Toto prodloužení zavedl zákon č. 386/2020 Sb. [\(Měšec\)](#) v souvislosti se zrušením daně z nabytí nemovitých věcí. [\(Odhadonline\)](#)

Dvouletý test bydliště (§ 4 odst. 1 písm. a) ZDP): Příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu je osvobozen, pokud v něm prodávající měl bydliště (e15.cz +3) (ve smyslu § 2 odst. 4 ZDP — stálý byt, nikoliv jen adresa trvalého pobytu) nejméně **2 roky bezprostředně před prodejem**.

(Srpvladimir) (gov) Slovo „bezprostředně“ je klíčové — nelze se nejprve odstěhovat a pak prodat. (Marketahrusko)

Výjimka pro bytovou potřebu (§ 4b ZDP): I při nesplnění časových testů lze dosáhnout osvobození, pokud prodávající použije získané prostředky na vlastní bytovou potřebu (e15.cz) (gov) (koupě jiné nemovitosti, splacení hypotéky, rekonstrukce). (Odhadonline) (Jiri-klima)

Prostředky musí být použity do konce zdaňovacího období následujícího po období prodeje. (Money) (gov) Prodávající musí splnit oznamovací povinnost vůči správci daně do lhůty pro podání daňového přiznání. (Money +2) Pokud podmínku nakonec nesplní, příjem se stává zdanitelným v následujícím období. (Srpvladimir)

Příjmy z pronájmu se zdaňují dle § 9 ZDP (nemovitost mimo obchodní majetek)

(Ladislav-jandacek) se sazbou 15/23 % a možností uplatnit paušální výdaje **30 %** z příjmů (max. 600 000 Kč). (Idealninajemce) Zásadní výhoda: z příjmů dle § 9 se **neplatí** sociální ani zdravotní pojištění. (Greenway s.r.o) Pozor však na krátkodobé ubytování (Airbnb) — to je klasifikováno jako ubytovací služba, tedy podnikání dle § 7 s povinným pojistným. (Greenway s.r.o)

4. Kryptoměny — revoluční změna od února 2025

Zákon č. 32/2025 Sb. (účinnost 15. 2. 2025) přinesl zásadní přelom ve zdanění kryptoaktiv.

(Dauc) (Ekonom) Dříve neexistovalo žádné osvobození — každý prodej či směna podléhaly dani. (Právní prostor) Nově platí dva testy:

Hodnotový test (§ 4 odst. 1 písm. zj) ZDP): Příjmy z úplatného převodu kryptoaktiv jsou osvobozeny, pokud jejich úhrn nepřesáhne **100 000 Kč** za zdaňovací období. (Ekonom +2)

Posuzuje se hrubý příjem. (Grantex) Tento limit je **samostatný** — nesčítá se s limitem pro cenné papíry. (Rozbiteprasatko) Investor tedy může v jednom roce prodat cenné papíry za 100 000 Kč a kryptoměny za dalších 100 000 Kč, přičemž oboje bude osvobozeno. (Coinmate) Z hodnotového testu jsou vyloučeny elektronické peněžní tokeny (stablecoiny typu USDT).

(Financial Administration +2)

Časový test (§ 4 odst. 1 písm. zk) ZDP): Příjem z prodeje kryptoaktiva drženého déle než **3 roky** je osvobozen. (Dauc +3) Doba držení se počítá zpětně i na kryptoměny nakoupené před účinností zákona (Dauc +3) — kdo koupil Bitcoin v roce 2021, splní test v roce 2024/2025.

(Coinmate) Převody mezi vlastními peněženkami časový test nepřerušují. (Coinmate) (pravni prostor)

Strop 40 mil. Kč se na kryptoměny vztahuje (NeoTax) i od roku 2026 (na rozdíl od cenných papírů, kde byl zrušen). (Kurzy.cz +3)

Pokud investorovi nesplňuje ani jeden test, příjmy se zdaňují dle **§ 10 ZDP** (e15.cz) (Jake James) sazbou 15/23 %. (Simplecoin Blog) (Rozbiteprasatko) Ztrátu z kryptoměn lze kompenzovat pouze se zisky z kryptoměn ve stejném roce. (e15.cz) (Finlord) Otevřenou otázkou zůstává zacházení s DeFi operacemi (staking, lending, liquidity pools) — GFŘ dosud nevydalo závazný výklad.

(Právní prostor) (pravni prostor)

5. Dluhopisy, spořicí produkty a penzijní připojištění

Dluhopisy: Kupónové výnosy z českých dluhopisů podléhají srážkové dani 15 %

(SCHEJBAL&PARTNERS) (§ 36 odst. 2 ZDP). (Investujeme) Výjimkou jsou státní spořicí dluhopisy (Dluhopis Republiky) vydané od 1. 1. 2021, které jsou zcela osvobozeny od daně.

(Sporicidluhopisycr) Vládní dluhopisy zemí EU/EHP jsou rovněž osvobozeny. (Taxomat) Kapitálový zisk z prodeje dluhopisů se řídí stejnými pravidly jako akcie (hodnotový test 100 000 Kč, časový test 3 roky). (Investujeme +2)

Spořicí účty a termínované vklady: Úroky jsou zdaněny srážkovou daní 15 % automaticky bankou (Profipf) (§ 8 odst. 1 písm. g) + § 36 odst. 2 ZDP). (Peníze.cz) Žádné osvobození neexistuje, příjmy se neuvádějí v přiznání. (Broker Trust)

Stavební spoření: Úroky zdaněny srážkovou daní 15 %. (Dostupný advokát) Od roku 2024 (konsolidační balíček) byla státní podpora snížena na max. 1 000 Kč ročně (z 2 000 Kč) a nově podléhá zdanění jako ostatní příjem dle § 10 odst. 1 písm. q) ZDP (Peníze.cz) — v praxi se ale většina klientů nedotkne díky limitu 50 000 Kč pro tyto druhy příjmů. (Hyponamiru) Vázací doba činí 6 let. (e15.cz)

Penzijní připojištění / doplňkové penzijní spoření: Maximální státní příspěvek od 1. 7. 2024 činí 340 Kč měsíčně (při vkladu $\geq 1\,700$ Kč). (Generalipenze) Daňový odpočet dle § 15 odst. 5 ZDP umožňuje odečíst vlastní příspěvky nad 1 700 Kč/měs., max. 48 000 Kč ročně

(Danovykonzultant +2) — tento limit je společný pro penzijní spoření, životní pojištění, dlouhodobý investiční produkt (DIP) a pojištění dlouhodobé péče. (UNIQA) (Komerční banka) Maximální roční daňová úspora činí 7 200 Kč (při sazbě 15 %) (Csas) (Csob-penze) resp. 11 040 Kč (při 23 %). U nových smluv od 1. 1. 2024 se minimální doba spoření prodloužila z 5 na 10 let. (Csas) (Csas) Při předčasném ukončení hrozí ztráta státních příspěvků a dodanění uplatněných odpočtů za posledních 10 let. (Csps) (Nn)

P2P půjčky a crowdfunding nemovitostí: Příjmy se zdaňují dle § 8 nebo § 10 ZDP (záleží na struktuře platformy) (Portál POHODA) sazbou 15/23 %. (pohoda) Neexistuje žádné osvobození typu časového testu. Z praktického hlediska řada odborníků doporučuje zdaňovat dle § 8 pro jednoznačnou akceptaci finančním úřadem. (Finlord)

6. Povinnosti OSVČ — přiznání, pojistné a zálohy

OSVČ podává daňové přiznání vždy (Dostupný advokát) (e15.cz) z důvodu příjmů dle § 7 (§ 38g ZDP). Osvobozené investiční příjmy se v přiznání neuvádějí vůbec. (gov) Zdanitelné příjmy z § 8 (zahraniční dividendy) se uvádějí na řádku 38, (Accace) příjmy z § 10 (prodej CP, kryptoměn) na řádku 40 s Přílohou č. 2. (TradeCZ) (Průvodce podnikáním) České dividendy a úroky zdaněné srážkovou daní se neuvádějí. (Broker Trust +2)

Oznamovací povinnost (§ 38v ZDP): Každý jednotlivý osvobozený příjem přesahující 5 000 000 Kč musí být oznámen správci daně do lhůty pro podání přiznání. [\(Kopecnypartners +2\)](#) Sankce za nesplnění jsou drakonické: [\(Měsec\)](#) 0,1 % při pozdním oznámení bez výzvy, 10 % při splnění až po výzvě, 15 % z neoznámené částky při úplném nesplnění [\(Měsec\)](#) (§ 38w ZDP).

[\(Grant Thornton\)](#) Výjimka platí pro prodej nemovitostí evidovaných v katastru. [\(Dostupný advokát\)](#)
[\(Financial Administration\)](#)

Sankce za nepodání přiznání dle § 250 daňového řádu: pokuta 0,05 % z daně za každý den prodlení (max. 5 % daně, max. 300 000 Kč), minimálně však 500 Kč [\(Grant Thornton\)](#) — i když by výsledná daň byla 0 Kč. Toleruje se zpoždění do 5 pracovních dnů. [\(Jakpodnikat\)](#)

OSVČ platí identické sazby daně jako zaměstnanci (15/23 %). [\(Money\)](#) [\(Danesestandou\)](#) Investiční příjmy dle § 8 a § 10 **neovlivňují vyměřovací základ** pro sociální ani zdravotní pojištění — ten se počítá výhradně z dílčího základu daně dle § 7 (55 % pro SP, 50 % pro ZP). [\(Finance.cz\)](#)
[\(POHODA\)](#) Příjmy z § 10 se dokonce vylučují i z výpočtu záloh na daň z příjmů (§ 38a odst. 1 ZDP). [\(Portál POHODA\)](#) Příjmy z § 8 však do celkové daňové povinnosti vstupují, a mohou tak nepřímo ovlivnit výši záloh.

Ztráty z investic (§ 10) **nelze kompenzovat** se zisky z podnikání (§ 7) — dílčí základ daně z § 10 nemůže být záporný. [\(Danesestandou +3\)](#) Kompenzace je možná pouze v rámci jednoho druhu příjmů (např. zisk z akcie A minus ztráta z akcie B). [\(Connectgroup\)](#) [\(Finlord\)](#)

7. Přehled legislativních změn 2024–2026

Změna	Účinnost	Právní základ
Snížení hranice pro 23% sazbu na 36násobek průměrné mzdy BusinessInfo NeoTax	1. 1. 2024	Zákon č. 349/2023 Sb.
Snížení státní podpory stavebního spoření na 1 000 Kč/rok	1. 1. 2024	Zákon č. 349/2023 Sb.
Zvýšení DPPO na 21 % Prodomia s.r.o.	1. 1. 2024	Zákon č. 349/2023 Sb.
Zrušení osvobození kurzových zisků z devizového účtu	1. 1. 2024	Zákon č. 349/2023 Sb.
Zvýšení státního příspěvku na penzi na max. 340 Kč/měs.	1. 7. 2024	Novela zákona o DPS
Společný odpočet 48 000 Kč pro produkty spoření na stáří (vč. DIP) Nn	1. 7. 2024	Novela zákona o DPS
Strop 40 mil. Kč na osvobozené příjmy z CP, podílů a krypta ePravo Patria	1. 1. 2025	Zákon č. 349/2023 Sb.
Osvobození kryptoaktiv — časový test 3 roky + limit 100 000 Kč e15.cz	15. 2. 2025	Zákon č. 32/2025 Sb.
Zrušení stropu 40 mil. Kč pro cenné papíry a podíly (zůstává jen krypto) Portál POHODA BusinessInfo	1. 1. 2026	Zákon č. 360/2025 Sb.

Mezi nejvýznamnější změny patří zavedení **samostatného limitu 100 000 Kč pro kryptoaktiva**, který se nesčítá s limitem pro cenné papíry. [Danesestandou +2](#) Investor tak může v jednom roce realizovat osvobozené příjmy z prodeje cenných papírů do 100 000 Kč a současně z prodeje kryptoměn do dalších 100 000 Kč. Přejížděné ustanovení konsolidačního balíčku rovněž umožňuje u cenných papírů nabytých před 31. 12. 2024 použít jako nabývací cenu jejich tržní hodnotu k tomuto datu [PwC](#) (na základě znaleckého posudku), čímž se efektivně zdaní pouze nárůst hodnoty od roku 2025. [Grant Thornton +3](#)

Závěr — strategické úvahy pro OSVČ investora

Český daňový systém nabízí OSVČ investorovi řadu legitimních cest k minimalizaci daňového zatížení. **Fyzické zlato** je daňově nejvýhodnějším aktivem — příjem z prodeje je automaticky osvobozen bez časového testu (§ 4/1/c ZDP). [connectgroup](#) [gov](#) U cenných papírů [Duna](#) a nově i kryptoměn postačí tříletá držba pro úplné osvobození. [Partners Banka +2](#) OSVČ profituje z toho, že investiční příjmy dle § 8 a § 10 nepodléhají odvodům na sociální a zdravotní pojištění, což představuje úsporu **přes 40 %** oproti situaci, kdy by se tyto příjmy počítaly do vyměřovacího základu.

Praktická doporučení: vždy sledovat hodnotový limit 100 000 Kč u příjmů z prodeje (nikoliv zisku), [Portál POHODA](#) důsledně evidovat nabývací ceny pro případ zdanění, nezapomenout na oznamovací povinnost u osvobozených příjmů nad 5 mil. Kč, [Měšec +2](#) a u zahraničních dividend pečlivě vyplňovat Přílohu č. 3 se zápočtem zahraniční daně. [Seznam Zprávy +2](#) Výklad některých novinek (zejména u DeFi operací s kryptoměnami) se stále vyvíjí [Právní prostor](#) [Danovky](#) a doporučuje se sledovat stanoviska Generálního finančního ředitelství. [pravniprostor](#)